

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0051215-06.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **CRISTIANO EDUARDO PINTO VIEIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Helio Narvaez**

Vistos.

CRISTIANO EDUARDO PINTO VIEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. Segundo consta na denúncia, no dia 21 de junho de 2016, por volta das 13h45min, na Avenida Dalila, altura do nº 703, Vila Matilde, nesta Capital, o acusado trazia consigo, no bolso da blusa que vestia, para entregar ao consumo de terceiros, 31 (trinta e um) invólucros plásticos de “Cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso líquido de 42,0g (quarenta e dois gramas), 27 (vinte e sete) porções contendo 22,0g (vinte e dois gramas) de “Cocaína” e 15 (quinze) pedras de “crack” contendo 2,5 (dois gramas e cinco decigramas), bem como três frascos de “lança-perfume”, que são substâncias consideradas entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado, pessoalmente citado e notificado a fls. 188, apresentou defesa prévia a fls. 198/199 e a denúncia foi recebida em audiência, a fls. 221/224 e 227. O imputado não compareceu em seu interrogatório, sendo assim, decretada a sua revelia. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas. Em debates, o membro do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, pugnando pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. A defesa, por sua vez, requereu absolvição e,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

em caso de eventual condenação, formulou pedidos subsidiários.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante constante a fls. 04/06, boletim de ocorrência nº 2441/2016 (fls. 18/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo preliminar de constatação (fls. 25/27), bem como nos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 203/205 e 206/208), que atestaram a presença das substâncias “COCAÍNA”, “TETRAHIDROCANABINOL”, e “TRICLOROETILENO”, substâncias entorpecentes que determinam dependência química e psíquica, de uso proscrito no Brasil, bem como pelos depoimentos obtidos em sede policial, além da prova oral produzida em juízo.

Com efeito, segundo as provas amealhadas aos autos, no dia dos fatos, guardas civis metropolitanos realizavam patrulhamento pelo local supracitado, quando avistaram o indiciado em atitude suspeita, aparentando vender drogas ao adolescente João Victor Lima dos Santos. Os agentes públicos procederam à abordagem e, na posse do acusado, havia uma sacola, bem como um saco maior no terreno que era regularmente visitado pelo réu, durante a ação delitiva, onde foram encontradas várias embalagens de entorpecentes, mais especificamente 31 (trinta e um) invólucros plásticos de “Cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso líquido de 42,0g (quarenta e dois gramas), 27 (vinte e sete) porções contendo 22,0g (vinte e dois gramas) de “Cocaína” e 15 (quinze) pedras de “crack” contendo 2,5 (dois gramas e cinco decigramas), três frascos de “lança-perfume”, além da quantia de R\$10,00 (dez reais) em espécie. Diante disso, apreenderam a droga, enunciaram a voz de prisão e o investigado foi conduzido à delegacia.

Da mesma forma, a autoria, é indubitosa. O réu foi preso em flagrante delito na posse dos entorpecentes e de dinheiro trocado, circunstância que já o compromete seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como sobre a autoria.

Na delegacia, o acusado Cristiano Eduardo Pinto Vieira negou a prática dos fatos. Alegou que estava no local apenas para comprar entorpecentes. Esclareceu que a pessoa que vendia as drogas era conhecida como “Chimbinha” que, ao avistar a guarnição da GCM, saiu correndo, dispensando a sacola com os produtos ilícitos. Admitiu que já fora apreendido, quando adolescente, em duas ocasiões por tráfico de entorpecentes (fl. 15/16).

O indiciado não foi ouvido em juízo, pois apesar de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

regularmente citado, deixou de comparecer ao ato sem motivo justificado, sendo decretada sua revelia.

A testemunha Sérgio Quaresma dos Santos, guarda civil metropolitano, ressaltou que estava em patrulhamento, quando avistou o acusado dentro de um terreno baldio, em atitude suspeita. Ressaltou que o imputado estava acompanhado por um adolescente. Disse que o denunciado portava um saco e buscava camuflar o referido objeto na área. Diante dos fatos, procedeu à abordagem e nas vestes do investigado, localizou uma sacola repleta de entorpecentes. Em buscas no interior do terreno, localizou outra bolsa que fora escondida pelo réu, onde encontrou o restante das embalagens com as substâncias “cocaína”, “maconha”, “lança perfume” e “crack”, em porções individuais. Informalmente, o réu admitiu a traficância.

A testemunha Nivaldo Rodrigues de Araújo, guarda civil metropolitano, ressaltou que durante diligências, avistou movimentação típica de mercancia de drogas. Contou que os indivíduos, em atitude suspeita, entravam em um terreno baldio, onde buscavam objetos dentro de uma sacola escondida no lugar. Diante dos fatos, procedeu à abordagem do réu, que estava acompanhado de um adolescente, que foi apreendido. Nas vestes do imputado, localizou diversas porções de entorpecente. Realizou breve busca no terreno, onde encontrou a sacola maior, repleta de porções individuais das drogas “cocaína”, “maconha”, “lança perfume” e “crack”. Interpelado, o réu admitiu, de modo informal e ainda no lugar da prisão, que realizava o comércio de drogas.

Não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento dos agentes públicos que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. *“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam.”*

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

caminho não há que não seja a procedência da presente ação penal. Senão vejamos, as substâncias entorpecentes encontradas, conhecidas como “*maconha*”, “*cocaína*”, “*crack*” e “lança-perfume” em quantidade razoável, embalada em porções individuais, com o fito de servir a qualquer usuário, denota a ocorrência de tráfico de entorpecentes, como pretendeu o Ministério Público. A versão escapatória não encontrou respaldo nas provas produzidas e carece de credibilidade. Por outro lado, o relato uníssono dos guardas metropolitanos acerca da conduta realizada pelo réu e a presença de dinheiro trocado apreendido com o acusado são elementos que corroboram no mesmo sentido. Ademais a quantidade e a variedade de droga encontrada, qual seja, 27 (vinte e sete) porções contendo 22,0g (vinte e dois gramas) de “*cocaína*”, 31 (trinta e uma) porções contendo 42,0g (quarenta e dois gramas) da erva “*Cannabis sativa L*”, 15 (quinze) pedras de “*crack*” contendo 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) contendo “*cocaína*”, e três frascos de “lança-perfume”, com 18 ml (dezoito mililitros), afastam qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação do delito em que foi indiciado.

Os referidos materiais apreendidos em poder do réu, auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), foram periciados e os laudos dos exames químico-toxicológico (fls. 203/205 e 206/208), demonstraram que se tratavam de “COCAÍNA”, “TRICLOROETILENO” e “TETRAHIDROCANABINOL”, componentes de uso proscrito no Brasil. Prospera, em parte, a denúncia.

No entanto, não merece prosperar a causa de aumento de pena descrita na denúncia e tipificada no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006. Isso porque não ficou devidamente comprovado que a prática do réu envolveu ou visou atingir adolescente a quem tenha a capacidade de entendimento ou determinação reduzidas. Apesar de o acusado ter sido encontrado na companhia de um adolescente, tal fato não significa um automático envolvimento da infante frente à pessoa maior, isto é, o denunciado. É imprescindível uma prova cabal para uma condenação nesse sentido. Ademais, o elemento subjetivo (dolo) é fundamental na aferição da formação do crime ou mesmo na caracterização das circunstâncias por ele abrangidas. Não ficou demonstrada ingerência perante o adolescente. Assim, é de rigor o afastamento dessa causa de aumento de pena.

Fundamentada a condenação, passo a dosar a pena.

Em primeira fase, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, bem como artigos 42 e 43 da Lei de drogas, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, **05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa**, com valor unitário calculado no mínimo legal, ou seja, à razão de 1/30



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Em segunda fase, apesar de presente a circunstância atenuante referente à menoridade relativa do denunciado, deixo de reduzir a reprimenda, com base na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, posto que já estabelecida no mínimo. Em terceira fase, tendo em vista que o réu é primário e não há notícias de seu envolvimento com organização criminosa, é necessária a incidência da causa de diminuição a que alude o artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Assim, diminuo a pena em 2/3, resultando na sanção definitiva de **01 (um) ano e 08 (oito) meses de Reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.**

Por fim, fixo o regime **ABERTO** para início de cumprimento da pena, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Em recente decisão, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu-se o tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, não constitui crime hediondo, o que resultou no cancelamento, pelo colegiado, da súmula 512, editada em 2014. Mencionado julgamento alinhou-se ao entendimento jurisprudencial da Suprema Corte que, em junho do presente ano, ao julgar o HC nº 118533, já havia reconhecido que a equiparação a crime hediondo não alcança o tráfico privilegiado. Ademais, considerando que o réu preenche os requisitos previstos no artigo 44 do CP, **SUBSTITUO** as penas privativas de liberdade impostas por **02 (duas) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO** consistentes na **Prestação de Serviços à Comunidade** pelo mesmo período já determinado na fixação da reprimenda, na razão do artigo 46 do Código Penal, e **Limitação de Fim De Semana**, por prazo análogo. Saliento que deixo de aplicar a multa cumulativa, por conta de o delito praticado, tráfico de entorpecentes, indica a situação de hipossuficiência do réu, e portanto, a limitação se mostra mais adequada. Em caso de descumprimento, o acusado descontará a sanção no regime já determinado.

Diante de todo o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a presente ação penal para **CONDENAR** o réu **CRISTIANO EDUARDO PINTO VIEIRA** como incurso no artigo 33, “caput” e §4º, da Lei 11.343/06, às penas de **01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA** por **02 (duas) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO** consistentes na **Prestação de Serviços à Comunidade** pelo mesmo período, na razão do artigo 46 do Código Penal, e **limitação de fim de semana**, por prazo análogo, **ALÉM DO PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA,** com valor unitário calculado no mínimo legal.

Apesar de o imputado não ter sido encontrado e da sua revelia, diante do regime de pena fixado e da substituição da pena privativa de liberdade acima

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

operada, **CONCEDO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE.**

Determino a destruição da droga apreendida a fls. 22/23, guardando-se quantidade suficiente para contra prova. Oficie-se.

Determino, ainda, o perdimento do valor apreendido, com comprovante do depósito da quantia apreendida a fls. 22/23. Após, oficie-se ao SENAD/FUNAD e ao Banco do Brasil.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

São Paulo, 17 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**